Quoniam divinae bonitatis

Leo XIII · 1899-10-21 · Latin

LITTERAE APOSTOLICAE quibus Poenitentiae is in Basilicis et Ecclesiis Urbis per Cardinalem Maiorem Poenitentiarium deputatis et confessariis a Cardinali Urbis Vicario designandis facultates pro anno Iubilaei conceduntur.

LEO EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Quoniam divinae bonitatis munere contigit Nobis Iubilaeum magnum indicere in annum proximum, nihil iam restat quod exoptemus, quodque studeamus vehementius, quam ut succes- sus prosperos habeat ac sperata beneficia, adiuvante Deo, affa- tim pariat. Nos quidem dabimus diligenter operam, ut civium aeque et peregrinorum saluti commoditatique toto eo tempore serviatur, summa voluntate pro videndo, ut ex rebus iis quae religioni, virtuti, pietati usui esse queant, nemo ullam in Urbe desideret. Verum ut, qui gravius aegrotant corpore, eorum va- letudini assidere studiosius proximi solent eosque nituntur omni ratione adducere ut se sanari patiantur, ita Nos eorum condi- tione magis movemur qui morbis animorum, hoc est delictis vitiisque altius impliciti teneantur. Eluere conscientiae labes poe- nitentia, et redintegrare Dei omnipotentis gratiam redintegratione virtutum, is nimirum fructus est Iubilaei maxime proprius. Hu- ius rei causa, memores officii et caritatis, admissorum vinclis liberari atque ad sanitatem redire cupientibus, Nos quidem, quantum in potestate Nostra est, minuendas difficultates et pa- tens expediendum iter curabimus, videlicet ligandi et solvendi supremo interposito arbitrio. Hoc consilio, quod decessores Nostri simili in tempore con- sueverunt, item Nos Confessariorum quum augendum nume- rum, tum dilatandam muneris potestatem censuimus. Sed quum talem pontificalis officii partem recte prudenterque administrari oporteat, omninoque de limitibus usuque facultatum praesto esse quod liqueat, idcirco Constitutioni inhaerentes fel. rec. Be- nedicti XIV « Convocatis », in qua hoc de genere toto ea quae necessaria sunt perspicue absoluteque praecipiuntur, Nostro motu proprio certaque scientia ac de apostolicae potestatis ple- nitudine rem universam ad eum modum, quem his Litteris praescribimus, ordinandam ac dirigendam iubemus. I. Venerabili Fratri Nostro Cardinali Maiori Poenitentiario per praesentes committimus ac demandamus, ut iuxta memo-

rati Benedicti XIV Constitutionem, cuius initium « In Apostoli- cae Poenitentiariae Offieio » praeter consuetos trium Basilica- rum S. Ioannis Lateranensis, S. Petri in Vaticano et S. Mariae Maioris Poenitentiarios minores, pro Basilica etiam S. Pauli via Ostiensi, toto Anno Sancto, similes Poenitentiarios designet praetereaque alios, a se iam electos vel eligendos, tam in me- moratis quatuor Basilicis, quam in reliquis quoque sive Saecu- larium, sive Regularium,' ac praesertim, quoad fieri poterit, in variarum nationum Urbis ecclesiis, novos similiter Poenitentia rios deputet et extra ordinem abunde multiplicet. II. Porro hisce Poenitentiariis sive in quatuor Basilicis, sive in aliis Urbis ecclesiis per Cardinalem Maiorem Poenitentiarium, ut praefertur, deputatis, vel per Anni Sancti cursum deputan- dis, subsequentes facultates hoc dumtaxat Anno Sancto dura- turas de Apostolicae potestatis plenitudine concedimus et largi- mur; videlicet: III. Absolvere possint per se ipsos tantum, et in foro dum- taxat conscientiae, quascumque personas ibi confitentes, etiam religiosas et regulares cuiuscumque sint Ordinis, Congrega- tionis, et Instituti (etiamsi ex praescripto Superiorum, vel sua- rum Constitutionum etiam a Sede Apostolica approbatarum, vel alias ex indulto, decreto, aut praecepto Apostolico extra pro- priam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur) a qui- buscumque sententiis excommunicationis, aliisque ecclesiasticis censuris, etiam Summo Pontifici et Sedi Apostolicae quomo- dolibet, etiam speciali modo, in Constitutione « Apostolicae Se- dis » reservatis, nec non ab omnibus peccatis et excessibus, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis: iniunctis tamen salutaribus poenitentiis, et aliis de iure iisdem poenitentibus iniungendis. Excepto tamen crimine absolutionis complicis, quod ter aut amplius admissum fuerit. IV. Absolvere item possint a supra dictis censuris et pec- catis, pro quibus facultas concessa est § III, poenitentes, quam- vis censurae, quibus adstricti sunt, publicae sint, in locis unde venerunt, et quamvis deductae aut nominatim declaratae, ac denunciatae in iisdem locis sint per Ordinarios, aut alios quos- cumque Iudices; praemonitis tamen poenitentibus de libello, ut infra, in his casibus publicis Poenitentiariae Apostolicae sub- mittendo. Post absolutionem nimirum conficiant libellum sup- plicem, expresso nomine, cognomine, ac Dioecesi poenitentis,

et casu huiusmodi censurae publicae subiecto, et subtus scri- bant testimonium absolutionis ab eadem censura concessae, eumdemque poenitentem dirigant ad Officium Poenitentiariae Apostolicae, ut recipere possit Breve in forma missi, vel remissi absoluti, iuxta praxim eiusdem Officii Poenitentiariae. Haereticos vero, qui fuerint publici dogmatizantes, non ab- solvant, nisi, abiurata haeresi, scandalum, ut par est, repara- verint. Eos quoque, qui sectis vetitis massonicis aut aliis eiusdem generis nomen dederint, si occulti sint, absolvere possint, in- iunctis de iure iniungendis: si vero occulti non sint, absolvere quidem eodem pacto

possint, dummodo tamen idem scanda- lum reparaverint. V. A censura ab homine seu a quocumque iudice de par- tibus nominatim lata absolvere possint pro foro interno tantum, ita ut pro foro externo ea absolutio nullatenus suffragetur. VI. Qui bona vel iura ecclesiastica acquisierunt sine venia, non absolvantur, nisi iis restitutis, aut nisi se composuerint, vel sincere promiserint se composituros apud Ordinarium vel apud S. Sedem. VII. Possint omnia et singula simplicia vota, etiam Sedi Apo- stolicae reservata, etiam iurata, commutare dispensando in alia pia opera. VIII. Votum tamen perpetuae castitatis commutare dispen- sando possint tantum ob periculum incontinentiae ad effectum nubendi, monito poenitente facturum ipsum contra votum, si extra usum matrimonialem delinquat; remansurum proinde eodem prorsus ac antea voto castitatis obstrictum, si coniugi supervixerit. — Si autem votum istud emissum fuerit ante exa- ctum annum sextum et decimum, nec postea tamquam votum ratum habitum, possint illud absolute dispensare commutan- do, iusta existente causa; qua in re confessarii .conscientia one- ratur. IX. Votum etiam ingrediendae aut profitendae religionis commutare dispensando possint ad effectum nubendi ob prae- dictum periculum incontinentiae; ad effectum vero vitam tan- tum caelibem in saeculo ducendi, si poenitentes onera Religionis ferre se posse rationabiliter diffidant, vel si dote sufficienti ad ingrediendam Religionem careant. X. Meminerint vero, sibi abstinendum ab eorum votorum

commutatione, in quibus agitur de praeiudicio tertii. Quare in eo quod pertinet ad vota, quamvis simplicia, seu perseveran- tiae, seu alia emitti solita in aliqua Congregatione vel Commu- nitate, ac vota obligatoria a tertio acceptata, non se ingerant. Abstineant pariter a commutatione voti de non ludendo, prae- sertim quoad personas ecclesiasticas, seu saeculares, seu regu- lares: quoad alios vero, si forte, attenta personarum conditione et circumstantiis, iusta ratio pro commutatione afferatur, non aliter in casu ipsam concedant, quam excepto ludo alias quo- modocumque prohibito, et iis praeterea conditionibus praescri- ptis, unde ludus ex commutatione permissus honeste fiat. Nec dissimiliter se gerant circa vota poenalia, seu praeservativa a peccatis, ne detur ansa peccandi liberius. Quod si fortasse eius- modi occurrant adiuncta, quae aliquam commutationem merito exposcant, non aliam certe concedant, quam quae non minus a peccato committendo refrenet, quam prior voti materia. XI. Dispensare possint cum constitutis in sacris super irre- gularitate ob delictum occultum, excepto homicidio voluntario. XII. Cum illis qui, scienter vel ignoranter, cum impedi- mento gradus secundi et tertii, vel tertii solius, aut tertii et quarti, vel quarti solius consanguinitatis, vel affinitatis etiam ex copula licita provenientis, matrimonium iam contraxerunt, dummodo huiusmodi impedimentum occultum remaneat, dis- pensare pro foro tantum conscientiae possint ad remanendum in matrimonio. XIII. Similiter, pro foro conscientiae tantum, dispensare va- leant super impedimento dirimente occulto tam primi et secundi, quam primi tantum, aut secundi tantum gradus affinitatis ex copula iilicita provenientis in matrimonio contracto; atque etiam, dummodo causae graves et quae canonice sufficientes haben- tur, intersint, in contrahendo: ita tamen ut, si huiusmodi affi- nitas proveniat ex copula cum matre desponsatae, vel despon- sandae, huius nativitas copulam antecesserit, et non aliter. XIV. Dispensare similiter, pro eodem foro, tam de contracto, quam de contrahendo possint super impedimento cognationis spiritualis, itemque super occulto impedimento criminis, neutro tamen machinante, idest quando solum concurrant adulterium et fides data de matrimonio contrahendo post coniugis mortem. XV. Dispensare ad petendum debitum possint in casu affi- nitatis incestuosae matrimonio supervenientis.

XVI. Ad petendum pariter debitum cum illis qui voto sim- plici castitatis obstricti matrimonium contraxerunt, dispensa- re valeant, illos monendo facturos contra id votum, si extra usum matrimonialem delinquant, ac remansuros eodem prorsus ac antea voto obstrictos, si coniugi supervixerint. XVII. Super visitatione quatuor Basilicarum cum exteris, qui vel ob paupertatem, vel ob gravem aliam causam in Urbe remanere non possunt, dispensare valeant, vel reducendo ad tres saltem dies visitationes earumdem Basilicarum alioquin per decem dies ab iisdem visitandarum, vel visitationes prae- scriptas in alia pia opera, prudenti suo quisque arbitrio, com- mutando. XVIII. Cum civibus autem et incolis iromanis, qui morbo, vel aliquo legitimo impedimento detenti, non valeant memora- tas Basilicas visitare, possint praescriptas per viginti dies visi- tationes in alia pia opera, quae ab ipsis adimpleri queant, dis- pensando commutare: suam tamen conscientiam oneraturi, si super huiusmodi visitationibus inconsulto et sine iusta et ratio- nabili causa sive cum exteris, sive cum romanis civibus aut incolis dispensaverint. XIX. Ceterum alias facultates praedictis trium Basilicarum Poenitentiariis minoribus pridem concessas, aut forsitan conce- dendas per Cardinalem Maiorem Poenitentiarium vi generalium facultatum, quibus ex Bened. XIV Constitutione « Pastor bonus » vel alias a Sancta Sede et a Nobis ipsis est instructus, salvas et firmas hoc ipso Iubilaei anno esse et fore, atque ab iis hoc etiam anno durante non secus ac alio quovis tempore erga omnes exerceri, iuxta eiusdem Constitutionis aliarumque respe- ctive concessionum tenorem, debere, et licite posse, decernimus et declaramus. XX. Easdem vero facultates, tam in memorata Benedi- cti XIV Constitutione « Pastor bonus » et alias etiam ab Apo- stolica Sede vel a Nobis ipsis Cardinali Maiori Poenitentiario tributas, quam in praesentibus Nostris Litteris expressas atque contentas,

praedicto Maiori Poenitentiario, et Apostolicae Poenitentiariae Officio confirmamus, et respective, quatenus opus sit, pro hoc Anno Sancto concedimus et impertimur, ad hoc ut ipse Maior Poenitentiarius iis omnibus et singulis tam per se ipsum, quam per alios quoscumque a se eligendos Confes- sarios in Urbe, uti licite valeat. Si quos autem casus ad ipsum

Poenitentiariae Officium, vel ad aliquem ex dictis Poenitentiariis seu Confessariis deferri contingat, de quibus haud fuerit hisce in Litteris Nostris dispositum, vel qui in iisdem excepti sint; officium erit praefati Maioris Poenitentiarii, cui Poenitentiarii minores et Confessarii praedicti varios eiusmodi casus rite patefaciens Apostolatum Nostrum super illis consulere: Nos au- tem eidem praescribere non omittemus quidquid opportunum in Domino iudicabimus, ut animarum vulneribus sanandis ido- nea remedia afferantur. XXI. Quum autem, ad maiora animarum lucra anno isto salutaris expiationis comparanda, multiplicandos adhuc esse operarios, augescente messis copia, probe intelligamus ; Prae- decessorum Nostrorum vestigiis insistentes, Dilecto Filio Nostro Cardinali in Urbe eiusque Districtu Vicario in spiritualibus Ge- nerali, committimus, ut ex Confessariis, tam Saecularibus quam Regularibus, ab se alias ad audiendas confessiones approbatis, seu approbandis, quamplures, vel, si id satius censuerit, omnes etiam designet, qui facultates infra scriptas per Anni Sancti de- cursum exercere libere possint, ut nempe ipsi in obeundo san- ctissimo ministerio utilius adlaborent. XXII. Quare iidem Confessarii absolvere possint per se ipsos tantum et in foro dumtaxat conscientiae personas sibi confiten- tes, non exceptis religiosis aut regularibus extra suum Ordinem confiteri prohibitis, a quibuscumque ecclesiasticis censuris etiam Summo Pontifici et Sedi Apostolicae, etiam speciali modo, in Con- stitut. « Apostolicae Sedis » reservatis (dummodo tamen huius- modi censurae non sint publicae) nec non ab omnibus peccatis, excessibus quantumlibet gravibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis ; iniunctis tamen salutaribus poenitentiis, et aliis de iure iisdem poenitentibus iniungendis. — Excepto, eodem modo ac supra § III, crimine absolutionis complicis. XXIII. Omnia et singula simplicia vota, etiam iurata, etiam Sedi Apostolicae reservata, exceptis castitatis, religionis, aliis- que superius § X memoratis votis, dispensare commutando in alia pia opera valeant. XXIV. Dispensare possint circa visitationes praescriptas quatuor Basilicarum, easque commutare eodem omnino modo ac conceditur Poenitentiariis § XVII et XVIII. Praeter hanc au- tem facultatem dispensandi circa praedictas visitationes sciant nullam aliam dispensandi cum quoquam facultatem sibi concedi.

XXV. Firmas singulis praeterea remanere volumus facul- tates, quas forte a S. Sede per S. Poenitentiariam aut alio legi- timo modo consecuti sunt vel consequentur. XXVI. Hisce autem amplioribus facultatibus, per praesentes Litteras ex Apostolicae benignitatis indulgentia attributis, intel- ligant omnes tam Poenitentiarii minores, quam Confessarii ce- teri iisdem respective muniendi, uti se non posse, nisi cum iis poenitentibus, qui praesens Iubilaeum consequi sincere et serio volunt, atque ex hoc animi proposito ipsum lucrandi et reliqua opera ad id lucrandum necessaria adimplendi, ad confessionem apud ipsos peragendam accedunt: neque item posse iisdem uti cum iis poenitentibus, qui huius Anni Sancti Iubilaeum semel iam lucrati fuissent. XXVII. Praeterea Religiosorum quoque utilitati uberius con- sulere, augendoque numero Confessariorum, ex Iubilaei consue- tudine, prospicere volentes, praemissas nuper facultates, quas Confessariis a Cardinali Vicario designandis hoc anno compe- tere statuimus §§ XXII, XXIII, XXIV, easdem omnes et sin- gulas pari modo, pro eodem anno, tribuimus omnibus Confes- sariis regularibus seu religiosis, etiam in Institutis votorum simplicium ab Apostolica Sede approbatis, qui ad audiendas suorum religiosorum confessiones fuerint rite, iuxta normam cuiusque Ordinis aut Instituti, deputati, ad hunc scilicet effe- ctum, ut iidem Confessarii facultates huiusmodi erga solos pro- prii Ordinis sive Instituti religiosos poenitentes, hoc Iubilaeum lucrari volentes, exercere in suis quisque coenobiis seu domi- bus libere et licite valeant. Quibus etiam religiosis Confessa- riis facultatem dispensandi cum iisdem religiosis poenitentibus in sacris Ordinibus constitutis super irregularitate ob delictum occultum contracta, quemadmodum concessum est § XI, te- nore praesentium, sacri eiusdem Iubilaei gratia, concedimus et impertimur. XXVIII. Nostrae itidem caritatis providentiam ad eos con- vertemus, qui legitima causa praepediuntur quominus decretas quatuor Basilicarum visitationes exequantur, quales sunt prae- sertim Moniales, aliaeque virgines, seu mulieres in perpetua clausura viventes, vel oblatae, aliaeque in religiosis, aut piis Domibus, seu Conservatorum degentes, itemque carceribus seu custodiis detenti, et morbis affecti: aliis quippe Nostris peculia- ribus Litteris statuemus quae in Domino magis expedire vi-

deantur, ut et ipsi praemissarum absolutionum ac plenarii Iu- bilaei participes effici valeant. XXIX. Quum vero de recto peculiarium huius generis fa- cultatum usu saluberrima Monita praelaudatis Praedecessor Noster fel. rec. Benedictus XIV, pro ea qua praestabat sacrarum rerum peritia, memoratis suis Litteris, quarum initium « Con- vocatis » proposuerit, ea iterum edi separatim mandavimus, ut qui fidelium animabus per Poenitentiae Sacramentum adiuvan- dis praeficiuntur, sumant inde regulam, ad quam in perdifficili munere consilia ac iudicia sua religiose componant. Ab omni- bus idcirco Confessariis, qui praestitutis facultatibus uti velint, eadem perlegi diligenterque considerari volumus, ne in re gra- vissima

quidpiam a recto alienum ob rerum ignorationem, sibi vel invitis, excidisse, non sine acerbo animi dolore aliquando nanciscantur. XXX. Cunctos interim sacrorum administros, quibus prae- stantissimum eiusmodi officium committi contingat, paterno affectu admonemus ut rite ipso, et, quibus par est, religionis, caritatis, prudentiae studiis perfungantur: quumque Ecclesiae filios ingemiscamus ex errorum invalescentium colluvie circum- ferri omni vento doctrinae, id in primis enitantur, ut cunctos doceant vias Domini, eosque a sapientia propellant, quae secundum Deum non est. Aequo autem animo, atque ad patien- tiam comparato excipiant universos, exemplo Illius confirmati, cuius personam gerere sibi datum est. Hac ratione fiet, ut poe- nitentes quum sibi viscera misericordiae caelestesque thesauros undique reserari conspiciant, alacriores convertantur ad Domi- num, ac per Poenitentiae Sacramentum sese eidem reconciliare sollicite studeant. Praesentes vero Litteras, omnesque et singulas concessio- nes, limitationes, monita, declarationes, ac voluntatis Nostrae significationes in iis contentas de nullo defectu impugnari et redargui posse, sed omnimoda firmitate validas esse, et censeri, et ab iis omnibus, ad quos pertinet, exactissime observari, eisque etiam, quorum favorem respective concernunt, plenissime suffragari volumus atque decernimus. Non obstantibus prae- missis Nostris, aliisque Apostolicis, seu in Universalibus, Pro- vincialibus, aut Synodalibus Conciliis editis Constitutionibus, et Ordinationibus, nec non quarumcumque personarum, aut Or- dinum etiam Mendicantium, Congregationum, Societatum, et

Institutorum, etiam specialem et individuam mentionem prome- rentium, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudi- nibus, etiam immemorabilibus, Indultis quoque et Privilegiis sub quibuscumque tenoribus, et formis; et quibusvis etiam suspensionum et derogatoriarum derogatoriis, aliisque effica- cioribus clausulis, seu irritantibus Decretis, etiam simili motu, scientia, et potestatis plenitudine, et alias quomodolibet conces- sis, et iteratis vicibus confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis, quatenus praesentibus in aliquo adversari dignoscan- tur, illis alias in suo robore permansuris, pro hac vice dum- taxat amplissime et latissime, ac specialiter et expresse, velut si eorum tenores praesentibus per extensum inserti forent, de- rogamus, et derogatum censeri volumus et decernimus. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum concessionum, limitationum, monitorum, declarationum, mandatorum, decretorum, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Domi- nicae millesimo octingentesimo' nonagésimo nono, duodecimo Kal. Novembris, Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo.

C. CARD. ALOISI MASELLA PRO-DAT.— A. CARD. MACCHI.

Visa DB CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS

Loco >ß Plumbi Reg. in Secret. Brevium I. CUGNONIUS.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 32 (1899). Mechanically selected historical papal instrument; OCR spelling and spacing retained without silent correction. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.